

Diretoria de Políticas de Saúde
Diretoria de Assistência à Saúde
Gerência de Vigilância em Saúde
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial

Nota Técnica nº04/2023 – SES.ENF

Assunto: Orientações referente a solicitação da quebra de vínculo profissional da enfermagem x usuário

CONSIDERANDO que na Constituição Federal de outubro de 1988, foi criado o Sistema Único de saúde (SUS), o qual determina que em seu art. 196 {...} “a saúde é direito de todos e dever do estado”;

CONSIDERANDO ainda que a Constituição prevê o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, com regionalização e hierarquização, descentralização com direção única em cada esfera de governo, em especial ao município, participação da comunidade e atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

CONSIDERANDO a Resolução COFEN nº 0564/2017, em seu Art. 23, que descreve o direito de requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação profissional/usuário, quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao Coren e assegurando a continuidade da assistência de Enfermagem, bem como em seu Art. 2, o direito de exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem;

CONSIDERANDO a Carta dos direitos dos Usuários da Saúde, que toda pessoa tem responsabilidade para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção e deve adotar comportamento respeitoso e cordial com às demais pessoas que usam ou que trabalham no estabelecimento de saúde;

A Gerência de Enfermagem por meio do Núcleo de Gestão Assistencial, considerando a necessidade de estabelecer diretrizes com o intuito de padronizar o procedimento de solicitação de “Quebra de Vínculo” na relação “profissional de enfermagem/usuário”, a serem adotados pelos profissionais de enfermagem dos serviços assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, orienta e publica a Nota Técnica nº04/2023 – SES.ENF, respeitando os direitos à prestação de assistência à saúde e garantindo a proteção aos direitos dos profissionais.

Quebra de vínculo

As relações entre profissionais de enfermagem e usuários são passíveis de conflitos e podem ocorrer quebra de vínculo diante de fatos graves, como situações de risco à integridade física e moral, podendo o profissional renunciar ao atendimento.

A busca da tentativa de conciliação é imprescindível, podendo incluir profissionais externos à equipe envolvida, caso seja necessário.

Para a solicitação da quebra de vínculo, é necessário requerer à coordenação do Serviço de Saúde o pedido para instauração do procedimento que analisará a necessidade/possibilidade de “Quebra do Vínculo” da relação profissional de enfermagem/usuário.

Caberá à equipe dos profissionais da saúde, do Serviço de Saúde, assegurar a manutenção da assistência a este usuário, nas mesmas condições que eram oferecidas anteriormente, até que seja dada uma devolutiva da decisão.

O pedido para a instauração do processo (quebra de vínculo) deverá ser realizado de forma individual (**NÃO SENDO PERMITIDO FAZER EM EQUIPE**).

Passo à passo para solicitação de quebra de vínculo

1º Passo: O profissional deve preencher o formulário de solicitação de quebra de vínculo, com os dados do usuário e descrição do ocorrido e entregar à coordenação, conforme modelo em anexo: FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO - QUEBRA DE VÍNCULO;

2º Passo: A coordenação, juntamente com o usuário, devem alinhar a continuidade da assistência e preencher o formulário, conforme modelo em anexo - TERMO DE CIÊNCIA - SOLICITAÇÃO DE QUEBRA DE VÍNCULO NA RELAÇÃO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM/USUÁRIO;

3º Passo: A coordenação deve encaminhar por e-mail o FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO - QUEBRA DE VÍNCULO e o TERMO DE CIÊNCIA - SOLICITAÇÃO DE QUEBRA DE VÍNCULO NA RELAÇÃO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM/USUÁRIO para avaliação da Comissão de Ética de Enfermagem ses.enf.ceen@joinville.sc.gov.br, com cópia para Gerência Distrital e Responsável Técnica de Enfermagem ses.enf@joinville.sc.gov.br;

4º Passo: Após análise, a Comissão de Ética de Enfermagem enviará a resposta por e-mail para a Coordenação com cópia para Gerente Distrital e Responsável Técnica de Enfermagem;

5º Passo: Em caso de confirmação da quebra de vínculo, a Responsável Técnica de Enfermagem deverá comunicar por e-mail o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina;

6º Passo: A Coordenação do Serviço de Saúde comunicará o usuário quanto a equipe que irá da continuidade da assistência. Nos casos do Serviço de Saúde com equipe única, o coordenador determinará novo local de atendimento que obedecerá os parâmetros de localização geográfica pré determinados. É necessário arquivar em ATA a devolutiva da Comissão de Ética de Enfermagem.

Referência

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988.** Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Carta dos direitos dos usuários da saúde** – 1. ed. Brasília, DF: 2012. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/Carta5.pdf>

COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. **Resolução nº 0564/2017.** Aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Brasília/DF, 2017. Disponível: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017/>



Fluxograma - Solicitação quebra de vínculo na relação profissional de enfermagem X usuário

